

특정감사

SJA Jeju 국제학교 가산세 납부 관련 **특정감사 실시 결과보고서**

2020. 12.



감 사 실

I 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

- SJA Jeju 국제학교 신축 건축물 취득세의 신고 및 납부 시, 법정 신고기한을 경과하여 취득세를 신고함에 따라, 가산세가 발생 및 납부되어 이에 대한 원인과 경위를 조사하기 위함

* 취 득 세: 지방세법 제20조 및 동법 시행령 제20조 등에 따라 사용 승인일로부터 60일 이내 신고 및 납부

* 신고기한: 2017.11.27. / 신고일: 2017.11.29. / 납부일: 2017.12.01.

2. 감사대상 및 범위

- 감사대상: SJA Jeju 국제학교 신축공사 관련 센터 내 직원
- 감사범위
 - 기간적 범위: SJA Jeju 국제학교 신축공사 착공 시 부터 현재까지
 - 내용적 범위: 위 내용의 전반적인 사항

3. 감사인원 및 기간

- 감사인원
 - 감사반장: ☆☆☆
 - 감사반원: ★★★, ○○○○
- 감사기간: 2017. 12. 18. ~ 12. 22. (5일간)

4. 감사 중점 사항

가. 감사종류 : 특정감사(감사기준시행세칙 제45조의1 4항)

나. 중점사항 : 법정 신고기한을 경과하여 취득세를 신고하게 된 원인과 위 건에 대한 책임의 범위를 조사 및 확인하기 위함

Ⅱ 감사결과 처분요구사항

제주국제자유도시개발센터 상임감사

경 고 요 구

제 목 : SJA Jeju 국제학교 취득세 신고·납부 업무 불철저

관계부서 : 시설관리처

내 용

1. 업무 개요

사업관리본부 시설관리처(이하 “시설관리처”)는 직제규정시행세칙 별표1 업무분장에 따라 국제학교 시설 관리(개·보수 및 리모델링 포함) 및 운영(수납관리)을 하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「지방세법」 제20조 제1항에 따르면 취득세 과세물건을 취득한 자는 그 취득한 날로부터 60일 이내에 그 과세표준에 제11조부터 제15조까지의 세율을 적용하여 산출한 세액을 대통령령으로 정하는 바에 따라 신고하고 납부하여야 한다.

또한, 「지방세법 시행령」 제20조 제6항에 따르면 건축물을 건축 또는 개수하여 취득하는 경우에는 사용승인서를 내주는 날과 사실상의 사용일 중 빠른 날을 취득일로 보고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이와 관련하여 특정감사(2017.12.18.~12.22.)를 통해 점검한 결과 시설관리처는 SJA Jeju 국제학교 건축물 취득 시 취득일로부터 60일 이내에 취득세를 신고하고 납부하여야 하나, 신고 기한이 경과한 후에 신고 및 납부함에 따라 가산세가 발생하였는데 이를 자세히 살펴보면 다음과 같다.

SJA Jeju 국제학교 신축공사 관리업무를 담당했던 공사 관리 직원들인 시설관리처 ○○○ 과장, ◇◇◇ 차장, ㉠㉠ 과장과 부서장인 ●●● 처장은 SJA Jeju 국제학교 건축물에 대해 2017.09.28. 시설물 사용승인을 받은 후 2017.11.02. 준공검사 합격을 받고 신축공사 준공처리를 완료하였다.

이후 후속조치가 마무리 되어감에 따라 ○○○ 과장은 2017.11.27. SJA Jeju 국제학교 건축물의 소유권보존 등기가 필요함을 인지하여 법무사에 등기를 의뢰하였는데, 법무사로부터 취득세 납부가 선행되어야 한다는 말을 듣고 취득세 신고 및 납부를 해야 된다는 것을 인지하였다.

이에 따라 SJA Jeju 국제학교 신축공사 관리업무를 담당했던 공사 관리 직원들 중 취득세 신고 및 납부를 해야 한다고 먼저 인지한 ○○○ 과장은 ●●● 처장에게 보고 후 법무사에 의뢰하여 2017.11.29. 취득세를 신고 하고 2017.12.01. 취득세를 납부하였다.

그런데 법령에서 정하는 취득세 신고·납부기한은 사용승인일인 2017. 09.28.부터 기산하여 60일이 되는 2017.11.27. 이었기 때문에 이로부터 2일이 지난 2017.11.29.에 취득세를 신고한데 대해 신고불성실가산세를 부과 받게 되었다.

또한 신고·납부기한인 2017.11.27.로부터 4일이 지난 2017.12.01.에 취득세를 납부한데 대해 납부불성실가산세를 부과 받게 되었다.

SJA Jeju 국제학교 건축물의 취득세 및 가산세 부과·납부 내역은 아래 [표1]과 같다.

[표1] SJA Jeju 국제학교 건축물 취득세 및 가산세 부과·납부 내역

(단위 : 원)

구분	납부세액			가산세		납부금액
	취득세	지방교육세	농어촌특별세	신고불성실	납부불성실	
원시취득	902,733,260	51,584,750	485,756,460	90,273,320	1,728,070	1,532,075,860
지목변경	21,231,220	-	12,031,020	2,123,120	39,890	35,425,250
합계	923,964,480	51,584,750	497,787,480	92,396,440	1,767,960	1,567,501,110
총계	1,473,336,710			94,164,400		1,567,501,110

※ 위 표의 내용은 시설관리처에서 제출받은 자료를 바탕으로 재구성함

SJA Jeju 국제학교 신축공사 관리업무를 담당했던 시설관리처 직원들은 건축물 준공 시의 취득세 신고·납부의 기한관리에 대한 인식을 소홀히 하여 가산세를 납부하는 결과를 초래하였다.

【관계부서 등 의견】

1. 관련자 의견

시설관리처 ○○○○ 처장, ◇◇◇◇ 차장, ●●●● 과장, ㉹㉹㉹ 과장은 SJA Jeju 국제학교 건축물 준공 시 취득세 신고 및 납부를 하여야 한다는 사실을 모르고 있었고, 세금 관련 업무에 대해 전문적 지식이 부족하여 취득세 신고 및 납부에 대해 인지하지 못해서 생긴 실수로 추후에는 같은 일이 반복되지 않도록 업무에 최선을 다하겠다고 하였다.

2. 관련부서 의견

시설관리처는 SJA Jeju 국제학교 신축공사 관리업무를 담당했던 직원들이 기술직(건축, 전기, 통신, 기계설비 등)으로 지방세법 등 세무업무에 대한 전문적 지식이 부족하여 취득세 신고 및 납부에 대해 인지하지 못해서 생긴 실수이며, 이러한 일이 재발하지 않도록 모든 업무에 더욱 철저를 기하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】 이사장은

SJA Jeju 국제학교 건축물 취득세 신고 및 납부 업무를 부적정하게 처리하여 가산세가 발생하게 한 관련자에게 경고 조치하시기 바랍니다.

[경고 : 관련자]